

MUHAMAD BIN MUSTAFA

lwn

NORKAMALI BINTI ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 18 November 2024/ 16 Jamadil Akhir 1446H

[Kes Permohonan No. 2401-A0010-452-0001]

[Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *En. Mahyuddin bin Zahari*
(*Tetuan Mahyuddin & Co.*)

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Pendahuluan

- [1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan dan Afidavit bertarikh 10/1/2024 untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan terhadap keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) dalam kes Mal No.10300-017-0286-2017 pada 16/10/2023.

Fakta Kes

[2] Pada 16/10/2023 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor (MTS) telah membuat keputusan Kes Harta Sepencarian setelah kedua-dua pihak selesai memberi keterangan dan berhujah. MTS telah memerintahkan seperti yang berikut:

- i- Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii- Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah di alamat No 9 Jalan AU 1A/2D, Taman Keramat 54200 Kuala Lumpur adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan nilai pembahagian sebanyak 30% kepada Plaintiff dan 70% kepada Defendan berdasarkan penilaian semasa ketika pihak-pihak bercerai setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan;
- iii- Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah Pangsapuri di alamat No,504, Blok 9, Seksyen 4 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur dan sebuah rumah Pangsapuri di alamat D-06-11, Blok D. Pangsapuri Seri Sentosa Jalan SP 3/1 Saujana Puchong Selangor Darul Ehsan adalah hak mutlak pihak Plaintiff; dan
- iv- Kos ditanggung oleh pihak-pihak.

[3] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka Peguam Syarie Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 20/10/2023 melalui Permohonan Rayuan No:2310-A0010-001-0103. Pemohon kemudiannya menerima MS30 pada 22/11/2023 bagi membolehkan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan pada 29/11/2023.

- 43
- [4] Peguam Pemohon telah menyediakan Rekod Rayuan dalam tempoh seminggu selepas Alasan Rayuan difailkan tetapi tidak dapat memfailkannya ke Mahkamah dalam tempoh enam minggu (6) dari tarikh yang ditetapkan iaitu 2/1/2024 kerana Perintah tersebut tidak siap atau tidak dimeterai oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor dan tidak diserahkan kepada Peguam Pemohon.
 - [5] Rentetan daripada kelewatan menerima Perintah tersebut yang perlu dimasukkan ke dalam Rekod Rayuan sepertimana yang ditetapkan di dalam Seksyen 142(1)(f) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Rekod Rayuan tersebut hanya dapat difailkan pada 5/1/2024 (lewat 3 hari) setelah pihak Peguam Pemohon mengambil Perintah tersebut di kaunter Mahkamah pada tarikh 5/1/2024 dan memasukkannya ke dalam Rekod Rayuan tersebut.
 - [6] Pada 8/1/2024, Peguam Pemohon telah cuba menyerahkan sesalinan Rekod Rayuan kepada Responden namun tidak berjaya kerana Responden tiada di rumah. Pada 9/1/2024 Pembantu peguam Pemohon telah berjumpa dengan Responden di Masjid Wangsa Melawati dan telah berjaya menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden namun Responden tidak memberi kerjasama yang sewajarnya dalam proses penyerahan apabila enggan menanda tangani akuan penerimaan Rekod Rayuan tersebut.

Isu

- [7] Satu-satunya isu yang perlu diputuskan adalah sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah munasabah dan mencukupi untuk membenarkan perlanjutan tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- [8] Permohonan ini difailkan dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:–

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

- [9] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, faktor-faktor yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan tempoh dan sebab-sebab kelewatan, kebarangkalian rayuan diterima dan tahap prejudis kepada pihak satu lagi. Faktor-faktor ini telah menjadi prinsip yang mantap berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini. Antaranya kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain*, [2015] SHLR 106, kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50 dan kes *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] JH 40(1).

Tempoh Kelewatan

- [10] Secara asasnya jika seseorang Perayu itu diwakili, Rekod Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh enam minggu selepas menerima MS 30 sebagaimana kehendak subseksyen 142(2) yang memperuntukkan ;

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

- [11] Fakta menunjukkan pemberitahuan tentang MS30 telah diterima oleh Pemohon pada 22/11/2023. Ini bermakna tempoh enam minggu telah berakhir pada 2/1/2024. Permohonan ini pula difailkan pada 10/1/2024 yang menjadikan kelewatan yang berlaku adalah selama kira-kira 8 hari. Pada hemat kami, tempoh ini adalah wajar dipertimbangkan sekiranya terdapat sebab-sebab yang kukuh diberikan.

Sebab Kelewatan

- [12] Merujuk kepada afidavit permohonan, Pemohon menyatakan kelewatan pemfailan ini bukan disengajakan kerana Peguam Syarie Pemohon telah pun menyediakan draf Perintah tersebut kepada Peguam Responden pada 20/10/2023 untuk Peguam Responden memfailkan ke Mahkamah untuk kelulusan dan seterusnya memfailkan perintah bersih. Peguam Responden memaklumkan bahawa mahkamah menetapkan temujanji mengambil perintah pada 5/1/2024. Pemohon mengakui bahawa kelewatan yang berlaku adalah kekhilafan pihak Pemohon dan Responden dari segi teknikal dan bukannya berniat untuk melambatkan prosiding kes.

[13] Bagi mempertimbangkan alasan ini, kami turut memberi perhatian kepada kesungguhan Pemohon untuk meneruskan rayuan ini hanya mengambil masa yang singkat untuk memfailkan permohonan ini. Berdasarkan alasan yang dinyatakan, pada hemat kami kelewatan yang berlaku bukanlah disebabkan Pemohon berniat untuk sengaja melanggar prosedur sedia ada.

[14] Dalam hal ini kami bersetuju dan memperkukuh keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang antara lain menyatakan:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

Kebarangkalian Untuk Rayuan Diterima

[15] Pemohon tidak mengulas dan tidak menghujahkan berkaitan kebarangkalian untuk rayuan diterima sama ada terdapat alasan rayuan yang kukuh yang mewajarkan rayuan ini diteruskan akibat kesilapan fakta dan undang-undang oleh YA Hakim Bicara semasa menolak permohonan Pemohon. Namun pada peringkat ini kami tidak berhasrat untuk memberikan ulasan lanjut bagi memberi peluang kepada pihak-pihak berhujah di peringkat rayuan nanti.

[16] Kami juga menarik perhatian pihak-pihak bahawa faktor-faktor perlanjutan tempoh masa yang dinyatakan pada perenggan [9] di atas hanya sebagai panduan untuk kami menjalankan kuasa budi bicara. Justeru, bukanlah menjadi suatu keperluan untuk kesemua faktor-faktor tersebut menyebelahi Pemohon. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kes *Mat Jagi@Mohd Razali bin Hassan*, (Kes Rayuan Mal No.12000-099-0001-2010) dimana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah antara lain menyatakan:

"..... faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

Justeru, tanpa perlu untuk mengulas lanjut berkenaan kebarangkalian untuk rayuan Pemohon diterima, kami berpandangan faktor sebab kelewatan sahaja sudah memadai untuk permohonan ini dipertimbangkan.

Tahap Prejudis

[17] Kami berpandangan dengan membenarkan permohonan ini ia tidaklah mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak apabila kedua-duanya berpeluang menghujahkan isu pembahagian harta sepencarian ini dari sudut fakta, undang-undang serta hukum Syarak di peringkat rayuan nanti.

Kesimpulan

[18] Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan yang munasabah kepada kelewatan memfailkan Rekod Rayuan. Justeru, berdasarkan prinsip keadilan kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No: 2310-A0010-001-0103 **DITERIMA**.
2. Pemohon dikehendaki memfail dan menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:

.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN

Pengerusi

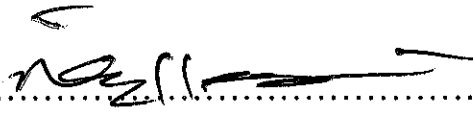
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:

.....
2. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
3. YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

